



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

SUMARIO GENERAL TEMA 1

1. La Constitución española de 1978: características y estructura
 - 1.1. Características de la Constitución española de 1978
 - 1.2. Estructura de la Constitución española de 1978
2. Título preliminar
 - 2.1. Artículos que integran el título preliminar
 - 2.2. Los principios constitucionales
 - 2.2.1. El Estado social y democrático de derecho
 - 2.2.1.1. El Estado de derecho
 - 2.2.1.2. El Estado democrático
 - 2.2.1.3. El Estado social
 - 2.2.2. La monarquía parlamentaria
 - 2.2.3. El estado autonómico
3. De los derechos y deberes fundamentales
 - 3.1. Capítulo primero, «De los españoles y los extranjeros»
 - 3.2. Capítulo segundo, «Derechos y libertades»
 - 3.2.1. Sección 1.ª, «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas»
 - 3.2.2. Sección 2.ª, «De los derechos y deberes de los ciudadanos»
 - 3.3. Capítulo tercero, «De los principios rectores de la política social y económica»
 - 3.4. Capítulo cuarto, «De las garantías de las libertades y derechos fundamentales»
 - 3.4.1. Niveles de protección
 - 3.4.2. Clases de garantías
 - 3.4.2.1. Garantías normativas
 - 3.4.2.2. Garantías jurisdiccionales
 - 3.4.2.3. Garantías institucionales
 - 3.5. Capítulo quinto, «De la suspensión de los derechos y libertades»
4. De la reforma constitucional
 - 4.1. Las reformas producidas hasta la fecha
 - 4.1.1. La reforma del artículo 13.2
 - 4.1.2. La reforma del artículo 135



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

TEMA

1

La Constitución española de 1978. Características, estructura. Título preliminar. De los derechos y deberes fundamentales. De la reforma constitucional

1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Si definimos la Constitución, siguiendo a Lucas Verdú, como «el complejo normativo-institucional básico, en general difícilmente reformable que regula la organización y ejercicio del poder político del Estado y garantizador de los derechos y libertades de los grupos y de los individuos que los componen», encontramos que el régimen constitucional se inicia con la recepción de las ideas de la Revolución Francesa, que en lo concerniente al orden político, cristalizan en el llamado constitucionalismo liberal, que se inicia con la Constitución de 1812.

Prescindiendo de un análisis de los distintos intentos constitucionales, que son objeto de estudio de la historia del constitucionalismo, señalaremos, únicamente, que la inestabilidad que los caracteriza puede considerarse consecuencia de:

- Lo diverso y heterogéneo de las fuerzas ideológicas en presencia.
- La insuficiencia del poder civil (pronunciamientos militares de forma constante, jefaturas de partido militares, etc.).
- El protagonismo de las clases medias, que como ha señalado Sánchez Agesta, al igual que los europeos, van a ser agentes de la revolución liberal.
- El deseo de todos los grupos de hacer «su Constitución», llevando a ella su protagonismo.

Frente a todo ello, la característica fundamental de nuestra Constitución de 1978 es su pretensión integradora de todas las concepciones y grupos sociales, tratando de ser una constitución cuya permanencia en el tiempo rompa con lo que ha ido caracterizando la historia constitucional española y que Sánchez Agesta ha definido como «una fiebre devoradora de Constituciones».

Analizando la Constitución podemos señalar las siguientes características:

1. Es una constitución escrita, siguiéndose el camino iniciado en las constituciones norteamericana y francesa, frente al carácter preferentemente consuetudinario del constitucionalismo inglés.

Dentro de su carácter escrito, presenta la forma de «ley codificada y cerrada» frente al sistema de leyes diversas y constitución abierta en que se basaban las hoy derogadas «Leyes Fundamentales del Reino».

2. Es una constitución extensa; con sus 169 artículos es la más larga de nuestra historia después de la Constitución de Cádiz.
3. Es una constitución rígida. Es conocida la distinción realizada por el inglés Bryce entre constitución rígida y constitución flexible. La última es aquella que se puede reformar por los órganos y procedimientos legislativos ordinarios. En cambio, la constitución rígida únicamente puede ser modificada, total o parcialmente, por órganos y procedimientos distintos de los legislativos ordinarios, mediante un mecanismo especial de revisión. La Constitución de 1978 es una constitución rígida que requiere un procedimiento especial de reforma, agravado cuando se trata de alterar determinados principios básicos (título X). Las únicas reformas que se han efectuado de nuestra Constitución han sido las del artículo 13.2 y el artículo 135 por el procedimiento especial no agravado.
4. Es una constitución monárquica. El artículo 1.3 de la Constitución declara que «la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria»; siendo la primera vez que tal concepto se recoge en un texto constitucional, aunque su empleo ya resultaba habitual en la doctrina, como fórmula que expresa los diversos elementos que, culminando una larga evolución histórica, configuran hoy a las monarquías parlamentarias. Estos elementos se recogen en la Constitución española, especialmente en su título II y ofrecen como elemento común:
 - a) La desaparición de cualquier fondo de prerrogativa regia.
 - b) La plena constitucionalización de la figura y funciones del rey. Así, el rey «es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones...» (art. 56), desapareciendo toda consideración del Monarca como jefe del Ejecutivo.

En definitiva, se refleja así, como ha señalado Sánchez Agesta «el propósito de racionalizar el régimen parlamentario, expresando en derecho escrito lo que ha sido el resultado de un proceso evolutivo y consuetudinario en las monarquías europeas, que han establecido en el cuadro de una monarquía constitucional y democrática el régimen parlamentario».

5. Es una constitución integradora o consensuada. La Constitución de 1978 ha sido calificada como la «Constitución del consenso» por el compromiso a que en ella se llegó entre las fuerzas políticas existentes, lo cual ha venido a reflejarse en su texto con claridad, donde se observa:
 - Una necesaria neutralidad al abordar problemas básicos.
 - Una cierta ambigüedad en el tratamiento de algunos conceptos básicos.
 - Remisión a futuras leyes para que desarrollen los temas más controvertidos.
 - Se introduce la categoría de las leyes orgánicas, con un procedimiento de elaboración y aprobación que requiere una mayoría absoluta.

6. Se produce una constitucionalización de los derechos fundamentales. Según el artículo 10.1 de la Constitución, «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social».

La Constitución no hace una mera declaración de derechos en su título primero, sino que además trata de asegurar su ejercicio y respeto a través de un complejo sistema en el que convergen la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

De esta forma, nuestra Constitución mantiene la línea evolutiva marcada por la segunda posguerra mundial. Como señaló Ollero, lo característico de las Constituciones de la primera posguerra es la mayor extensión del número de los derechos sociales y la limitación y condicionamiento de los derechos individuales, de manera especial el de la propiedad; sin embargo, estas características se matizan tras la segunda posguerra con:

- Una mayor politización y estatificación de los derechos sociales.
 - Un aumento de los derechos sociales.
 - Un acentuamiento de las limitaciones de los derechos individuales.
 - La generalización de la constitucionalización de unos deberes fundamentales, junto a esos derechos.
7. Es una constitución democrática. La Constitución califica a España como un «Estado social y democrático de derecho» (art. 1.1), concepto traído de la Ley Fundamental de Bonn de 1949. Su carácter democrático lo podemos encontrar en diversos artículos de la Constitución:
- a) Al reconocer una serie de derechos y libertades públicas, capítulo II del título primero.
 - b) Al proclamar que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado (art. 1.2).
 - c) Al establecer una división de poderes entre el legislativo (título III), el ejecutivo (título IV) y el judicial (título VI).
8. Es una constitución derivada. Como señala Lowenstein, se entiende por constitución originaria aquella que contiene un principio funcional nuevo y verdaderamente creador, mientras que por constitución derivada debemos entender aquella que sigue fundamentalmente modelos nacionales o extranjeros, llevando a cabo solo una adaptación a las necesidades nacionales.

En este sentido, la Constitución de 1978 es un mosaico del constitucionalismo histórico español y sobre todo del europeo de la última posguerra, recepción esta que se vio facilitada por el afán integrador que presidió el proceso constitucional, lo que dificultaba la aparición de elementos creativos endógenos y ofrecía a los elementos extranjeros unos visos de neutralidad favorecedores de la conciliación política.

1.2. ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

La Constitución española fue aprobada por el Pleno de las Cortes el 31 de octubre de 1978, sometida a referéndum del pueblo español el 6 de diciembre del mismo año y sancionada y promulgada por el rey el 27 de diciembre de 1978, siendo publicada el día 29 de diciembre y entrando en vigor el mismo día de su publicación.

La Constitución de 1978 consta de 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.

Los artículos se distribuyen en un título preliminar y 10 títulos más por razón de la materia o temas que se tratan.

Por otro lado, si dentro de un título existen varios sistemas o aspectos distintos de una misma materia, se distribuyen en capítulos. Así, por ejemplo, el título primero, referido a los derechos de los españoles, está dividido en varios capítulos al tratar en unos directamente la enumeración y declaración de derechos, y en otros las garantías y suspensión de los mismos.

Solo un capítulo está a su vez dividido internamente. Se trata del capítulo II del título I que se subdivide en secciones; en la primera Sección se refiere a los «Derechos y libertades públicas» y en la segunda a los «Derechos y deberes de los ciudadanos».

El contenido de los 11 títulos en que se divide la Constitución es el siguiente:

- Título preliminar: «Principios generales» y aborda los artículos 1 al 9.
- Título primero: «De los derechos y deberes fundamentales», artículos 10 a 55.
- Título II: «De la Corona» y comprende los artículos 56 a 65.
- Título III: «De las Cortes Generales», abarcando los artículos 66 a 96.
- Título IV: «Del Gobierno y la Administración» y comprende los artículos 97 a 107.
- Título V: «De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes», comprende los artículos 108 a 116.
- Título VI: «Del poder judicial», abarcando los artículos 117 a 127.
- Título VII: «Economía y Hacienda», dedicándose a ello los artículos 128 a 136.
- Título VIII: «De la organización territorial del Estado», se recoge en los artículos 137 a 158.
- Título IX: «Del Tribunal Constitucional» abarca los artículos 159 a 165.
- Título X: «De la reforma constitucional», que comprende los artículos 166 a 169.

Respecto a la estructura de la Constitución, desde los tiempos de la Constitución Francesa de 1791, el constitucionalismo suele respetar una tradición muy arraigada: la de estructurar los textos constitucionales basándose en una división en dos partes bien diferenciadas.

Una parte dogmática, en la que se contienen los grandes principios, las grandes definiciones que han de inspirar el desarrollo de la sociedad y del Estado, y en la que, asimismo, se reconoce un conjunto de derechos fundamentales de la persona y se garantiza su ejercicio.

Una parte orgánica, en la que se establece la división de los poderes del Estado, su organización territorial y la distribución de competencias a entidades territoriales de distinto tipo.

La Constitución Española de 1978 posee una parte dogmática, en la que podemos incluir el título preliminar, donde se contienen las grandes definiciones sobre la esencia del Estado, los principios fundamentales de su organización y los valores superiores reconocidos por el Estado, y el título primero, en el que se reconocen los derechos fundamentales de los españoles, se garantiza su cumplimiento y ejercicio y se definen los principios que inspirarán la política económica y social del Gobierno.

Posee una extensa parte orgánica, en la que se organiza la división de los poderes del Estado. Un poder legislativo asentado en las Cortes Generales, un poder ejecutivo encomendado al Gobierno y un poder judicial, independiente, desempeñado por una organización jerárquicamente organizada. Por encima de ellos, como poder moderador y arbitral, símbolo de la unidad y permanencia del Estado, la Corona, garante del cumplimiento estricto de la Constitución; se traza la organización territorial del Estado, en base al reconocimiento de las regiones históricas de España, a las que se transfiere un amplio catálogo de competencias. También se establece un procedimiento especial para la reforma constitucional y se encomienda a un Tribunal Constitucional una función de control sobre toda la actividad del Estado, para que no se produzca nunca vulneración de los preceptos constitucionales o incumplimiento de ellos.

Se establece la organización económica del Estado, evitando los desequilibrios interregionales y suavizando lo más posible las diferencias de la renta personal.

2. TÍTULO PRELIMINAR

2.1. ARTÍCULOS QUE INTEGRAN EL TÍTULO PRELIMINAR

Está integrado por los artículos 1 a 9 que exponemos a continuación:

Artículo 1.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.

Artículo 2.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3.

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4.

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Artículo 5.

La capital del Estado es la villa de Madrid.

Artículo 6.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 7.

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 8.

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

Artículo 9.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

2.2. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Se entiende por «principios constitucionales» el sustrato ideológico-político sobre el que descansa el entramado constitucional. Son principios fundamentales del ordenamiento constitucional que sirven de base, de cimiento, al resto del orden previsto en la Constitución.

Es necesario no confundir los «principios constitucionales» con los «valores superiores» y ello porque si bien los principios constitucionales son «piedras» claramente identificables, generadoras de consecuencias concretas, y sobre las cuales es posible construir un determinado edificio, los valores superiores implican un concepto más práctico, menos susceptible de identificación inmediata y de aplicación clara y unívoca.

Los principios constitucionales están contenidos en el título preliminar de la Constitución donde se contiene lo que Lucas Verdú ha calificado de «fórmula política de la Constitución» y en concreto, los tres principios fundamentales que informan la base misma del ordenamiento constitucional español son:

1. El Estado social y democrático de derecho.
2. La monarquía parlamentaria.
3. El Estado autonómico.

2.2.1. El Estado social y democrático de derecho

El artículo 1.1 de la Constitución establece que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho».

Hay una trabazón entre tres categorías que no siempre se han dado juntas:

- Social.
- Democrático.
- De derecho, conectadas entre sí y formando una unidad.

El preámbulo de la Constitución proclama entre los objetivos que sirven de fundamento a la voluntad nacional para aprobar la Constitución: «Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular», y en consecuencia, el párrafo primero del artículo 1 proclama que: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho».

La intención de estas palabras iniciales es, sin duda, definir los perfiles básicos del orden constitucional español con tres ideas que, desde luego, el legislador constituyente no considera incompatibles, ya que aparecen fundidas en una sola expresión: Estado social y democrático de derecho. Es más, puede decirse que son complementarias, en el sentido de que recíprocamente se moderan.

Vamos, pues, a analizar separadamente cada una de las expresiones a que hace referencia el artículo 1 de la Constitución española.

2.2.1.1. *El Estado de derecho*

El Estado de derecho tiene definido su contenido en la Constitución española en el artículo 10. Este artículo, aunque no esté situado en el título preliminar, por su mismo contenido y hasta por los términos de su formulación, tiene el valor de un principio fundamental.

«La dignidad de la persona –dice ese art.–, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social».

El respeto de esa dignidad es, por consiguiente, la base del derecho, y un Estado de derecho significa no solo que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, sino que este ordenamiento jurídico debe realizar lo que es adecuado para que la persona tenga su plena dignidad y pueda desarrollar libremente su personalidad.

En este sentido, el Estado de derecho es un principio conformador (y en su caso, limitador) de la democracia, y que, al mismo tiempo, da pleno sentido a la definición de un Estado social. Los tres términos: democrático, social y Estado de derecho, aparecen así como recíprocamente complementarios.

Por eso, el Estado de derecho debe quizá concebirse como hace la doctrina inglesa, con un significado equivalente al *rule of law*, como un principio ético de limitación de la arbitrariedad del poder y de respeto del derecho, con un valor pleno que comprende la seguridad y la justicia, fundada en la dignidad de la persona, y de los derechos inviolables que le son inherentes. Esta interpretación está abonada por el apartado primero del artículo 9, que especifica el significado de ese Estado de derecho, declarando que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». Así, tiene ya sentido su relación con las expresiones democrático y social, en cuanto estos principios y el Estado de derecho se moderan recíprocamente.

Un Estado de derecho democrático significa, así, no solo que los ciudadanos deben cumplir el derecho que promulga el legislador como representante de la voluntad del pueblo, sino al mismo tiempo que el mismo legislador mayoritario está sujeto y limitado por esa dignidad de la persona y esos derechos que le son inherentes, de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución.

Un Estado de derecho social significa que el Estado promueve las condiciones y remueve los obstáculos para que la libertad y la igualdad que corresponden a la dignidad de la persona sean efectivas.

El párrafo 3.º del artículo 9 de la Constitución ha enunciado, además, una serie de principios del ordenamiento jurídico que son el despliegue en la práctica jurídica de esa garantía sustancial que el Estado de derecho significa. Pueden quizá considerarse, aunque con carácter muy vario, como principios generales del derecho, que se declaran en la misma Constitución. Conviene recordarlos:

- 1.º Los principios de legalidad y jerarquía normativa que suponen una sujeción de los poderes públicos al ámbito de su competencia, esto es, a aquellas materias y en aquel nivel que específicamente les señala la Constitución y las leyes, y estableciendo recursos para prevenir que no desborden esa competencia ni las leyes, como actuación del poder legislativo, ni los reglamentos o los actos administrativos del Gobierno, ni la Administración (art. 106, para la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, y art. 161, para prevenir la inconstitucionalidad de la ley, en lo que se refiere a la jerarquía de normas, que estudiamos con más amplitud al estudiar la ley).
- 2.º La publicidad de las normas que es garantía de la seguridad, como condición de una información adecuada del derecho que debe ser cumplido y que por esa enunciación como principio priva de valor jurídico a las «instrucciones reservadas».
- 3.º La irretroactividad de las disposiciones no favorables o restrictivas de derechos individuales, sin que se modifiquen las expectativas de una situación jurídica por una disposición posterior retroactiva.
- 4.º La interdicción de la arbitrariedad y la responsabilidad de los poderes públicos, como un efecto complementario para sujetar estos poderes al derecho y definir la responsabilidad en que puedan incurrir quienes ejercen esos poderes con sus resoluciones arbitrarias (principio que tiene su reflejo, p. ej., en el art. 102, respecto al gobierno; en el 106, apartado 2, para la acción administrativa, comprendiendo incluso la llamada responsabilidad objetiva

de la Administración; e incluso los daños causados por errores judiciales o consecuencia del cumplimiento anormal de la Administración de justicia en el art. 121, por no citar sino los más específicos, a los que quizá hay que añadir el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas, establecido en los arts. 153 y 155).

- 5.º Y, en general, la seguridad jurídica, como cumplimiento de ese principio general del derecho, y especialmente del Estado de derecho, de que cada uno conozca con certeza sus derechos y obligaciones y pueda prever las consecuencias de sus actos. Aunque claro está que esa seguridad no es un principio más, sino un valor de la idea misma del derecho, o la consecuencia de la aplicación de los restantes principios.

Estos principios, que hemos indicado, y sus desarrollos a través de recursos suponen un complejo de medidas con que el poder queda vinculado a un derecho definido y seguro, susceptible de una sanción, incluso en aquellos niveles en que los órganos del poder público parecen actuar con una mayor discrecionalidad, como es, por ejemplo, la actuación de un Parlamento en la definición de la ley.

2.2.1.2. *El Estado democrático*

¿Qué significa un Estado democrático? Un Estado democrático es aquel en que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Y el término se reitera exigiendo que los partidos adecuen su estructura interna y su funcionamiento a la democracia (art. 6) y plantea la misma exigencia en relación con los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales (art. 7); pide que la educación tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia (art. 27); exige que los colegios profesionales tengan también una estructura y un funcionamiento democrático (art. 36), así como las organizaciones profesionales que defienden intereses económicos (art. 52). Y, en el preámbulo, proclama su voluntad de garantizar una convivencia democrática y establecer una sociedad democrática avanzada.

Si se analiza el valor del término democracia en los distintos preceptos a que hemos hecho referencia podrá advertirse que se lo considera o bien como un principio de estructura (así en los partidos, en los sindicatos, en las organizaciones empresariales, en los colegios profesionales y en las organizaciones profesionales que defienden intereses económicos), o bien como una norma de convivencia (fundamentalmente en la educación y en la primera alusión del preámbulo a una «convivencia democrática»).

1. Desde el punto de vista de la estructura, la democracia está vinculada a otro término que aparece con reiteración en el texto constitucional: participación. Y así, en el artículo 9 se señala como una tarea de los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, social, cultural y económica; en el artículo 23, se reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos en dos formas: directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. El artículo 66 define las Cortes Generales como representantes del pueblo español, e incluso se prevén formas de participación en la Administración y en la Justicia (arts. 105 y 125), y hasta en servicios muy concretos, como la Seguridad Social (art. 129). Este principio de participación es, pues, la consecuencia de la afirmación del párrafo 2.º del artículo 1 que atribuye la soberanía nacional al pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, y el cauce en que se articula esa participación representativa, veremos que esta se realiza progresivamente a través del sufragio (art. 23), de los partidos (art. 6), de los sindicatos y distintos tipos de asociaciones (arts. 7, 36 y 52) y de las Cortes (art. 66), e incluso el Gobierno, en cuanto está vinculado en el título V a través del principio de responsabilidad política a las Cortes, como órgano de representación del pueblo.

Formas de participación directa solo están muy limitadamente previstas en el artículo 87, como iniciativa legislativa; en el artículo 92, como referéndum, y en el artículo 168, como referéndum de ratificación constitucional.

El principio de estructura aparece, pues, como dominante y como consecuencia de la enunciación radical de que todos los poderes que se fundan en la soberanía nacional emanan del pueblo.

2. Desde el punto de vista de la doctrina, como norma de convivencia, la democracia no significa solo una estructura de participación que parte del principio de que todos los poderes emanan del pueblo, sino que implica también otros dos principios que son su complemento: la libertad de discusión, como libertad de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, reconocida en el artículo 20, en cuanto supone una participación en la formación de la opinión pública; y el principio de la igualdad, establecido en el artículo 14 y ratificado como matización del derecho a participar mediante el voto, no solo en el artículo 23, sino en los artículos 68.1 y 69.2, que prescriben que los órganos representativos, Congreso y Senado, serán elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

Como norma de convivencia está, pues, vinculado a la igualdad y a la libertad de expresión del pensamiento, en cuanto implícita y explícitamente exigen el igual respeto a los derechos de los demás (art. 10), y este respeto está reconocido por la Constitución, incluso con un carácter especial y prioritario, en el respeto a la intimidad y el honor personal y familiar y en la libertad de conciencia (arts. 18.4; 20.4 y 16.2). Desde el punto de vista del comportamiento, supone un principio de tolerancia, que se establece más por hábitos que por preceptos. Por eso, creemos que como tal debe reflejarse sobre todo en la educación, que la Constitución prescribe que debe tener por objeto el desarrollo de la personalidad, en el respeto a los principios democráticos de convivencia (art. 27.2 de la Constitución).

2.2.1.3. *El Estado social*

En el artículo 1 de la Constitución, se define también España como un Estado social. Esta definición constituye una relativa novedad, tanto en el Derecho español como en el Derecho comparado. Relativa, porque, aunque no se usara esta palabra para definir con un carácter general un régimen político, ya la Constitución de 1931 había definido, en su artículo 1, a España como una «República de trabajadores de toda clase»; sin embargo, el verdadero precedente de esta expresión era el artículo 20 de la Ley Fundamental de Bonn, que definía la República Federal de Alemania como un Estado «federal, democrático y social».

Pero conviene tratar de interpretar lo que significa esta clasificación social a través del texto actual de la Constitución española.

En esta interpretación desde el propio texto constitucional cabría aceptar que estamos ante un principio que se refiere a la estructura del Estado. En efecto, en el propio título preliminar aparecen reconocidos los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales como defensores y promotores de los intereses económicos y sociales que les son propios, afirmando la libertad de su creación y del ejercicio de su actividad (art. 7). Pero es más, en ese mismo título se establece la obligación del Estado de promover la libertad y la igualdad de los grupos (art. 9.2), principios que se desarrollan a lo largo de todo el texto constitucional, reconociendo con máxima amplitud no solo el derecho de asociación (art. 22) y la forma específica de la asociación sindical, con sus derechos singulares de huelga y negociación colectiva (arts. 28 y 37), sino otras distintas formas de asociación y de derechos de los grupos y de los hombres asociados.

Así, la seguridad social se establece como pública (art. 41); se fomentan las organizaciones de consumidores y usuarios (art. 51); se reconocen los colegios y las organizaciones profesionales (arts. 36 y 52); se prevé la participación de las organizaciones y asociaciones en la elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten (art. 105); y la participación de la empresa como un ente asociativo del que es modelo la sociedad cooperativa (art. 129); y hasta incluso se prevé el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales empresariales y económicas en la Planificación de la actividad económica general (art. 131.2).

Un segundo sentido es que hay que entenderlo como signo de orientación política que puede interpretarse como lo que antes se había llamado en España tercera libertad, o nueva dimensión social de la libertad.

Todo ello va a significar en una superación del sentido limitado que tiene la libertad en la concepción liberal y en la concepción democrática, como una esfera de autonomía del individuo frente al Estado o una forma de participación. Las libertades más genuinas de la concepción liberal son aquellas que protegen la libertad personal (como exención de una detención arbitraria) y la intimidad (inviolabilidad del domicilio, secreto de la correspondencia, etc.), como una esfera de la vida privada. Junto a ellas están todas las formas clásicas de la libertad democrática que implican una participación en la vida pública, desde el derecho de reunión al derecho del voto. Pues bien, esta tercera libertad, que se traduce en lo que se llaman derechos sociales, implica la conciencia de que la dignidad del hombre exige del Estado prestaciones positivas que hagan posible el ejercicio de esa libertad.

Esta concepción de la libertad frente a la concepción original del liberalismo, que la concibe como un límite de la actividad del Estado, exige, al contrario, una acción positiva del Estado que haga efectiva esa libertad. En el primer caso, se pide al Estado que se limite para definir una esfera de autonomía; en el segundo, que intervenga y preste las condiciones que garanticen un efectivo desenvolvimiento de la personalidad. El texto del artículo 9 de la Constitución, en su párrafo 2.º dice que:

«Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

La lectura atenta de este artículo basta para conformar el significado que hemos atribuido a esa tercera dimensión de la libertad. Los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad sea real y efectiva, y a ese mismo efecto deben remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Se apunta aquí claramente a una acción positiva del Estado que promueve condiciones y remueve obstáculos para la realización de la libertad. La libertad se empareja así con la igualdad.

Desde este punto de vista significa, pues, dos cosas. Primero, que el Estado asume una acción positiva al servicio de la libertad, como contenido básico de la dignidad humana y de los derechos inviolables que le son inherentes (art. 10). Pero además significa que esa acción del Estado se proyecta también en una realización también efectiva, promoviendo condiciones y removiendo obstáculos para realizar la igualdad. En el derecho constitucional contemporáneo esto significa que el Estado asume una función de redistribución. Y desde el punto de vista de la distribución, los distintos preceptos que obligan a los poderes públicos a promover las condiciones favorables.

«Para una distribución de la renta personal y regional más equitativa» (art. 40).

Lo que exige que el Estado en la planificación de la actividad económica atienda «al crecimiento de la renta y la riqueza y su más justa distribución» (art. 131). Y la misma matización de la función social del derecho a la propiedad y a la herencia. O, si quiere elevarse a declaraciones más generales, la pro-

clamación de la solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones del artículo 2 y el título VIII, que afirmen, con un carácter más específico, que el Estado debe garantizar un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español (art. 138).

Por último, apenas hay que subrayar que inciden, en este concepto de una libertad social como protección de una condición o clase desfavorecida, los artículos que regulan un régimen especial del trabajo, como el artículo 28, al reconocer el derecho a sindicarse libremente y el derecho a la huelga. Y aquellos otros que enuncian derechos tradicionalmente llamados «sociales», por su propósito de equilibrar las relaciones de orden social, como el artículo 35, al establecer el salario familiar; el 37, al garantizar el derecho a la negociación colectiva; el 40, al proteger la seguridad e higiene en el trabajo, el descanso, las vacaciones y los centros de promoción; el 41, al imponer a los poderes públicos mantener un régimen de Seguridad Social; el 42, al atender a los trabajadores españoles en el extranjero; el 47, al regular el derecho a una vivienda digna y adecuada; el 129, en cuanto promueve las formas de participación en la empresa y el acceso a la propiedad; e incluso, el apartado primero del artículo 149, que atribuye al Estado frente a las Comunidades Autónomas la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes.

2.2.2. La monarquía parlamentaria

Según el artículo 1.3 de nuestra Constitución «la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria».

Para poder comprender esta expresión de «monarquía parlamentaria» es necesario analizar brevemente la evolución de la monarquía desde el surgimiento del Estado moderno:

- a) Monarquía absoluta. Supone que el rey realiza todas las funciones políticas principales del Estado, y todas las demás instituciones del Estado se encuentran en una situación de dependencia y jerarquía frente a él. El soberano se identifica con el Estado.
- b) Monarquía limitada. Tiene sus orígenes en el modelo británico. Supone que el monarca se va desprendiendo de una serie de poderes y atribuciones que van asumiendo otros órganos. Sin embargo, continúa conservando todos aquellos poderes que no han sido atribuidos expresamente a otros órganos, lo cual implica que el monarca, si bien se ha limitado en el ejercicio de su poder, sigue conservando una situación de preeminencia en la formación de la voluntad estatal. Históricamente esta forma de monarquía es la de nuestro siglo XIX.
- c) Monarquía constitucional. A diferencia de la anterior, no existe ninguna presunción genérica a favor del monarca, sino que este, al igual que los demás órganos, tiene los poderes que taxativamente le atribuye el ordenamiento jurídico. Esto no supone que se haya producido un total desplazamiento del poder de decisión a otros órganos estatales, sino que, por el contrario, el monarca sigue participando en la formación de la voluntad estatal.
- d) Monarquía parlamentaria. Es el último estadio de la evolución histórica de las monarquías como consecuencia de la introducción y desarrollo de los principios democráticos. El rey ya no conserva ningún poder de decisión, ya que el centro de la dirección estatal ha pasado a manos del Parlamento y, a través de este, al Gobierno. En este sentido hay que señalar que el establecimiento de las monarquías parlamentarias no se ha producido por cambios en la estructura constitucional, sino por la acomodación de la monarquía al proceso democrático. Nuestro país constituye una excepción, ya que nunca hemos tenido una monarquía constitucional.

Esta última evolución de la monarquía plantea el problema de su significado en una sociedad democrática. Monarquía y democracia no son términos opuestos, e incluso en nuestro país son términos inseparables que implican dos premisas fundamentales:

- 1.º El abandono total del principio monárquico, según el cual corresponde al monarca expresar la voluntad del Estado y ejercer los poderes públicos.
- 2.º La falta de adecuación al momento presente de la consideración del monarca como un poder moderador, lo que implicaría la existencia de poderes residuales a favor de este, lo que no es propio de una monarquía parlamentaria.

En definitiva, la legitimación de la monarquía solo puede basarse (prescindiendo de su carácter hereditario, puesto que, si no, no habría monarquía) en la aceptación del principio democrático, que implicaría además la defensa de ese principio por la propia monarquía. Ello no impide que, en determinadas situaciones excepcionales, cuando se produzca un anormal o imposible funcionamiento de los mecanismos gubernamentales, el rey pueda utilizar su poder en defensa de dicho principio democrático.

2.2.3. El estado autonómico

Una de las mayores innovaciones de la Constitución de 1978 es su título VIII en donde se regula un modelo de organización territorial que, sin llegar al grado de descentralización federal, contrasta claramente con el Estado centralizado del régimen anterior.

Este modelo de organización territorial se basa en tres principios que se están enunciando en el artículo 2 de nuestra Constitución al establecer: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indisoluble de todos los españoles, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

Por tanto, vamos a analizar muy brevemente el contenido de estos tres principios:

A) Principio de unidad

Se trata de un principio al que nuestros constituyentes quisieron concederle un carácter de preferencia sobre los otros dos, ya que es el único principio que sirve de «fundamento» a la Constitución mientras que los restantes son «reconocidos y garantizados» por esta, pero no tienen la consideración de fundamento de nuestro texto constitucional. Así lo ha afirmado el Tribunal Constitucional en una sentencia de 16 de julio de 1981: «El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que lleva como corolario la solidaridad entre todas ellas se da sobre la base de la unidad española».

Las manifestaciones más importantes de este principio son:

- a) Proclamación de la soberanía nacional como atributo del pueblo español y no de cada uno de los territorios (art. 1.2). En este sentido el Tribunal Constitucional ha afirmado que «autonomía no es soberanía».
- b) Unidad del ordenamiento jurídico, en cuanto que la Constitución es la norma suprema que obliga por igual a todas las organizaciones del Estado.
- c) Unidad en el campo económico, de forma que «la existencia de un único orden económico nacional es un presupuesto para que el reparto de competencias no produzca efectos disfuncionales» (STC de 28 de enero de 1982).

- d) Igualdad de *status* de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales (art. 149.1.1) de forma que «cualquier desigualdad habrá de estar justificada y no habrá de ser discriminatoria ni podrá afectar a las condiciones básicas en el ejercicio de los derechos constitucionales» (STC de 22 de diciembre de 1981).

B) Principio de autonomía

Nuestra Constitución no contiene una noción clara de autonomía. Prescindiendo de su análisis, que es objeto de estudio en otro tema del programa, podemos señalar 5 caracteres, siguiendo a Entrena Cuesta:

- 1.º Voluntariedad, en su ejercicio.
- 2.º Generalidad, en su otorgamiento.
- 3.º Igualdad, en su contenido.
- 4.º Progresividad, en su integración.
- 5.º Diversidad, en su plasmación.

C) Principio de solidaridad

Este principio reconocido en el artículo 2 de la Constitución tiene su concreción en el artículo 138 de esta, que engloba dos modalidades para su realización:

- 1.º El establecimiento de un orden económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular (art. 138.1). Esta modalidad tiene su realización práctica en el artículo 158.2, a través del Fondo de Compensación Interterritorial.
- 2.º Proclamación de la inexistencia de privilegios entre las comunidades autónomas, a través de la vía de los estatutos.

Y son precisamente estos estatutos de autonomía los instrumentos a través de los cuales se configura el estado autonómico:

a) Características de los estatutos de autonomía.

- Son leyes orgánicas según el artículo 81 de la Constitución, formando parte del ordenamiento jurídico estatal.
- Son la norma institucional básica de cada comunidad autónoma: todas las normas y actos de las mismas están subordinadas al Estatuto bajo pena de inconstitucionalidad.
- Su procedimiento de elaboración es distinto al de otras leyes: su iniciativa descansa en instituciones territoriales y además se establecen garantías especiales para su modificación y derogación.
- Se integran en el llamado «bloque de constitucionalidad», al ser a la vez la norma suprema de cada comunidad autónoma, formar parte del ordenamiento jurídico estatal y estar sometidos a la Constitución.

b) Posición en el sistema de fuentes del derecho.

- Respecto de la Constitución: subordinación, controlándose mediante el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
- Respecto a las leyes estatales: según Muñoz Machado, opera el principio de competencia, ya que la Constitución atribuye diferentes papeles a los estatutos y a las leyes del Estado. Sin embargo, Eliseo Aja opina que por formar parte del bloque de constitucionalidad son superiores al resto de leyes en una relación puramente jerárquica.
- Respecto a las leyes autonómicas: clara superioridad.

c) Contenido estatutario.

Viene determinado en el artículo 147.2 de la Constitución, que establece: «Los Estatutos de autonomía deberán contener:

- a) La denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
- b) La delimitación de su territorio.
- c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
- d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas».

d) Las leyes de las comunidades autónomas.

En nuestro ordenamiento jurídico, las comunidades autónomas, junto con el Estado, gozan de potestades legislativas, teniendo sus leyes la misma fuerza que las estatales y pudiendo ser solo anuladas por el Tribunal Constitucional. No obstante, hay que hacer referencia a algunas notas especiales de las leyes autonómicas:

- Solo pueden dictarse referidas a ámbitos concretos en virtud de las competencias que le hayan sido atribuidas por el estatuto de autonomía.
- Se relacionan con las leyes estatales por el principio de competencia y no por el principio de jerarquía.
- En cierta manera, sí que opera el principio de jerarquía, ya que el Estatuto de Autonomía es una ley estatal y, como sabemos, cualquier norma autonómica debe subordinarse a él.

3. DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

Los derechos fundamentales en la Constitución española aparecen impregnados de una influencia iusnaturalista, que se demuestra en la recepción que hace de unos derechos anteriores al derecho positivo, que han de someterse a ellos, valores, por tanto, que trascienden del derecho positivo. Sin embargo, como señalan López Guerra y Jorge de Esteban, se trata de un «iusnaturalismo renovado», que viene dado por el reconocimiento de que la persona tiene unos «derechos inviolables que le son inherentes» (art. 10), pero este iusnaturalismo que incorpora plenamente al derecho positivo, a la propia Constitución, al ordenamiento, los valores cuya preexistencia se reconoce.

Los derechos fundamentales tienen también una proyección sobre todo el resto del ordenamiento, configurándose como el núcleo de este. Ya hemos hecho referencia anteriormente al doble valor de los derechos fundamentales, que ha quedado plasmado en la jurisprudencia constitucional, al expresar en la sentencia de 14 de julio de 1981 que «en primer lugar, los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos, no solo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un *status* jurídico o la libertad de un ámbito de la existencia. Pero, al propio tiempo, son elementos esenciales del ordenamiento jurídico objetivo de la comunidad nacional, en cuanto esta se configura como marco de una convivencia humana, justa y pacífica, plasmada históricamente en un Estado de Derecho y, más tarde, en un Estado Social y Democrático de Derecho». En este segundo aspecto, los derechos fundamentales cumplen una función unificadora del ordenamiento jurídico, al que dan sus contenidos básicos, estableciendo una vinculación directa entre los individuos y el Estado.

Según el Tribunal Constitucional «los derechos fundamentales son los componentes estructurales básicos tanto del conjunto del ordenamiento jurídico objetivo como de cada una de las ramas que lo integran, en razón de que son las expresiones jurídicas de un sistema de valores que, por decisión del constituyente, han de informar la organización jurídica y política».

Como consecuencia de esta concepción se establece que la efectividad de los derechos fundamentales debe ser asumida también por el Estado, aunque no exista una pretensión jurídica por parte del ciudadano. El principio de vinculación del artículo 9.1 es el precepto constitucional que sirve de fundamentación, de tal forma que «los derechos fundamentales no incluyen solamente derechos subjetivos de defensa de los individuos frente al Estado y garantías institucionales, sino también deberes positivos por parte de este».

Se ha señalado la amplitud de la regulación de los derechos fundamentales en la Constitución de 1978, así como la recepción del derecho comparado que se opera.

Un aspecto importante en la regulación constitucional de los derechos fundamentales es su carácter de directamente aplicables. Los derechos fundamentales recogidos en el capítulo II son de inmediata operatividad y ello se deduce de diversos preceptos constitucionales. Así, el artículo 9.1 establece la sujeción de los ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y el artículo 53.1 prescribe que los derechos del capítulo II vinculan a todos los poderes públicos. No es necesaria la mediación de una ley para hacer efectivos los derechos fundamentales a diferencia de los denominados «Principios rectores de la política social y económica» que sí requieren un desarrollo legislativo para que a los ciudadanos se les atribuyan como derechos subjetivos, tal y como establece el artículo 53.3.

Como dice Sánchez Agesta, el problema de la clasificación de los derechos, pese a su tradición, no ha logrado el consenso de la doctrina. Así, Rossi los clasifica en derechos privados o civiles, públicos-sociales y políticos. Jellinek diferenciaba los derechos de libertad, los derechos de los ciudadanos a ciertas prestaciones del Estado y los de participación. Por otro lado, C. Schmitt los clasificaba en derechos del individuo aislado, del individuo en relación con otros, del individuo a prestaciones del Estado y derechos del ciudadano. Sánchez Agesta distingue cinco tipos según la naturaleza de los bienes protegidos: derechos civiles, económicos, públicos, políticos y sociales.

Si tomamos el título primero de nuestra Constitución de 1978 podemos observar cómo parece haber seguido un criterio material de clasificación porque el capítulo II, que se subdivide en dos secciones (la primera «De los derechos fundamentales y libertades públicas» y la segunda «De los derechos y deberes de los ciudadanos»), podría ser contemplado como derechos civiles y políticos y el capítulo III («De los principios rectores de la política social y económica») como derechos económicos, sociales y culturales. Pero, en realidad, no se atiende ni a este ni a otro criterio material. El criterio para agrupar los derechos y libertades ha sido el subsistema de garantías contenido en el artículo 53, el cual descansa en la importancia que el constituyente ha dado a cada uno de los derechos y en las posibilidades de prestaciones estatales a la sociedad.

Así, pues, para la Constitución española hay tres tipos de derechos:

1. Aquellos que, por su máxima importancia social y política y por las posibilidades estatales de realizar una política pertinente de prestaciones, son dotados de mayor nivel de garantías, asumiendo el Estado respecto de ellos compromisos exigibles. Son los incluidos en la sección primera, del capítulo II, del título primero («De los derechos fundamentales y libertades públicas»).

Sin embargo, en opinión de Álvarez Conde, este rótulo es impreciso, pues fuera de esta sección se encuentran derechos que por su importancia suelen ser calificados de derechos fundamentales y libertades públicas. Pero como la óptica constitucional es la de las garantías, a estos efectos solo son los de la mencionada sección primera.

2. Aquellos otros derechos que el constituyente consideró menos vitales para la sociedad y para el Estado, y también menos factibles, por su coste económico, dotarlos del mismo nivel de tutela y de compromisos estatales. Están contenidos en la sección segunda, del capítulo II, del título primero. Pero su rótulo es también impreciso («De los derechos y deberes de los ciudadanos») porque también en la sección primera existen derechos y además existen otros deberes que no se encuentran en la sección segunda.
3. Aquellos de los que el constituyente ha considerado que ni la sociedad ni el Estado dependen perentoriamente para su subsistencia y respecto de los cuales, por otra parte, el Estado no está en condiciones de asumir compromisos para asegurar su ejercicio y disfrute. Están contenidos en el capítulo III del título primero, bajo el rótulo «De los principios rectores de la política social y económica». Pero el constituyente ha incluido en este capítulo deberes de los ciudadanos (p. ej., los deberes de los padres con respecto a los hijos) e incluye un auténtico derecho, incluso máximamente tutelado, como es el de la igualdad de los hijos con independencia de su filiación intra o extramatrimonial, que no solo no debe estar incluido en dicho capítulo, sino que incluso sobra de nuestro texto constitucional por estar ya incluido en el artículo 14.

El título I inicia con el artículo 10, que actúa como pórtico del mismo:

Artículo 10.

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

3.1. CAPÍTULO PRIMERO, «DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS»

Artículo 11.

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Artículo 12.

Los españoles son mayores de edad a los 18 años.

Artículo 13.

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
3. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

3.2. CAPÍTULO SEGUNDO, «DERECHOS Y LIBERTADES»

Artículo 14.

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

3.2.1. Sección 1.^a, «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas»

Como acabamos de mencionar, por tanto, los derechos fundamentales y las libertades públicas son aquellos recogidos en la sección primera, del capítulo dos del título primero de la Constitución, y que pasamos a enumerar a continuación:

Artículo 15.

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 16.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones.

Artículo 17.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de *habeas corpus* para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Artículo 18.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 19.

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20.

1. Se reconocen y protegen los derechos:
 - a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
 - b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

- c) A la libertad de cátedra.
 - d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
 5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Artículo 21.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 22.

1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Artículo 23.

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 24.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 25.

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la re-educación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 26.

Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Artículo 27.

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las universidades, en los términos que la ley establezca.

Artículo 28.

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 29.

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
2. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

3.2.2. Sección 2.^a, «De los derechos y deberes de los ciudadanos»

Como acabamos de analizar, los derechos fundamentales son aquellos recogidos en la sección primera, del capítulo II del título I, abarcando los artículos 15 a 29, contando estos derechos con una protección alta configurada en el artículo 53.2.

Sin embargo, no son estos los únicos derechos que regula la Constitución, pues en la sección segunda, del capítulo II del título I, se recogen otros derechos, que, a pesar de no gozar de la misma protección que los derechos fundamentales, sí gozan de una protección «media» gracias a lo dispuesto en el artículo 53.1.

Estos derechos se regulan en los artículos 30 a 38 del texto constitucional y son los siguientes:

Artículo 30.

4. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
5. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.

6. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
7. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31.

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 32.

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Artículo 33.

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 34.

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

Artículo 35.

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Artículo 36.

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos.

Artículo 37.

1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 38.

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

3.3. CAPÍTULO TERCERO, «DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA»

Son aquellos derechos con la protección más baja que otorga la Constitución, pues de acuerdo con el artículo 53.3: «El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen».

Se recogen en los artículos 39 a 52, y son los siguientes:

Artículo 39.

4. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
5. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
6. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
7. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Artículo 40.

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41.

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 42.

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

Artículo 43.

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Artículo 44.

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Artículo 45.

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medioambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Artículo 46.

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Artículo 47.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo

este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 48.

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 49.

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos.

Artículo 50.

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 51.

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca.
3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52.

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

3.4. CAPÍTULO CUARTO, «DE LAS GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES»

De nada sirve diseñar un complejo cuadro de derechos y libertades públicas si no existe una capacidad de reacción jurídica de los ciudadanos ante el incumplimiento por parte del Estado de tales derechos y libertades.

Los procedimientos garantizadores están reconocidos en nuestra Constitución de 1978, si bien podemos distinguir diversos niveles de protección, en función del derecho que se trata de proteger. Por otro lado, nos encontramos con que los mecanismos de protección de los derechos fundamentales no solamente los encontramos a nivel nacional, sino también a nivel supranacional. Todo ello será objeto de estudio en el presente epígrafe.

La Constitución lo regula en estos dos artículos:

Artículo 53.

1. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1 a).
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Artículo 54.

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

3.4.1. Niveles de protección

Del análisis del artículo 53 de la Constitución podemos distinguir diversos niveles de protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, reconocidos en la misma:

A) Nivel máximo

Se trata de los derechos reconocidos en la sección primera, del capítulo II, del título primero y del artículo 14 de la Constitución. Se caracteriza por:

- Vinculan a los ciudadanos y poderes públicos.
- Deben desarrollarse por ley orgánica.
- La protección judicial ordinaria se realiza por un procedimiento preferente y sumario.
- Contra su violación cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, siendo el mismo aplicable también al derecho reconocido en el artículo 30.2.

B) Nivel medio

Se trata de los derechos comprendidos en el capítulo II, del título primero y se caracteriza por:

- Vinculan a los ciudadanos y poderes públicos.

- Han de desarrollarse por ley ordinaria.
- Gozan de la protección judicial ordinaria que ha de respetar el contenido esencial del derecho, y que es susceptible de ser controlada por medio de un recurso de inconstitucionalidad.

C) Nivel mínimo

En este nivel de protección se encuentran los denominados «Principios rectores de la política social y económica» recogidos en el capítulo III del título primero, y decimos que se trata de una protección mínima porque:

- Informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
- Solo pueden invocarse ante los tribunales de acuerdo con las leyes que los desarrollen.

3.4.2. Clases de garantías

Las garantías de los derechos fundamentales las podemos clasificar de la siguiente forma:

- a) Garantías normativas.
- b) Garantías jurisdiccionales.
- c) Garantías institucionales.

3.4.2.1. *Garantías normativas*

Se trata de mecanismos normativos que recoge la Constitución y que permiten dotar a los derechos de una protección tanto en el momento de ser desarrollados o plasmados en normas jurídicas como en caso de promoverse una reforma constitucional.

Se trata fundamentalmente de la reserva de ley y la posibilidad de reforma de los derechos solo por el procedimiento de reforma agravada prevista en el artículo 168 de la Constitución.

En cuanto a la reserva de ley, el artículo 53.1 de la Constitución establece que «solo por ley...» podrá regularse el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución. Además, el artículo 81 de nuestra Carta Magna, reserva a ley orgánica los derechos fundamentales y libertades públicas. De estos dos preceptos debemos concluir:

- 1.º Que los derechos fundamentales deben ser regulados por ley.
- 2.º Que determinados derechos deben ser regulados por ley orgánica, reforzándose, por tanto, su protección al ser necesaria una mayoría absoluta del Pleno del Congreso para su aprobación, modificación o derogación.

Por otro lado, para poder llevar a cabo una reforma de los derechos contemplados en la Constitución en el título primero, debe seguirse el procedimiento agravado previsto en el artículo 168. Esto supone la necesidad de unas mayorías cualificadas en las cámaras (2/3) y el someterlo al referéndum preceptivo y vinculante del pueblo español.

3.4.2.2. Garantías jurisdiccionales

Estas garantías son verdaderos «derechos» que podemos estructurar de la siguiente forma:

- a) Derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución española). Este derecho comprende a su vez los siguientes derechos:
- Derecho a ser parte en el proceso y a poder promover acciones judiciales.
 - Derecho a un juez ordinario, imparcial e independiente.
 - Derecho a un proceso sin dilaciones.
 - Derecho a una sentencia congruente.
 - Derecho al cumplimiento de la sentencia.
 - Derecho a una asistencia letrada.
 - Derecho a una actividad probatoria.
 - Derecho a la publicidad del proceso.
 - Prohibición de la *reformatio in peius*.
 - Presunción de inocencia.
- b) Procedimiento judicial especial (art. 53.2). Se trata de un procedimiento especial, preferente y sumario ante la jurisdicción ordinaria, que recoge el artículo 53.2 de la Constitución, previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La disposición transitoria de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC) dispone que, en tanto no sean desarrolladas las previsiones del artículo 53.2 de la Constitución española, se entenderá que la vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo será la contencioso-administrativa ordinaria, o bien la configurada en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. El procedimiento especial previsto en la Ley 62/1978, se ha mantenido vigente hasta la entrada en vigor de la Ley 29/1998, de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), que ha derogado la anterior ley parcialmente.

De esta forma nos encontramos ahora ante un doble régimen en materia de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.

- Si el cauce judicial a seguir es el penal o el civil, se sigue usando la vía procesal articulada en la Ley 62/1978.
- Si el cauce judicial a seguir es el contencioso-administrativo, habrá que estar al proceso especial establecido en los artículos 114 a 122 de la LJCA, que deroga las previsiones de los artículos 6 a 10 de la Ley 62/1978.

Las principales características de esta nueva regulación serían las siguientes:

- Se supera la antigua distinción entre motivos de constitucionalidad y motivos de legalidad ordinaria, suprimiendo la dualidad de procesos, encauzándose todo en un único proceso judicial.
- El proceso cabe ante todo tipo de acto administrativo, disposición de carácter general, actividad e inactividad administrativa o vía de hecho que afecte a las libertades.

- El plazo de interposición es de 10 días en los términos del artículo 115.1, lo que lleva a concluir que no es preciso recurrir en vía administrativa dicho acto, aunque no se diga expresamente nada al respecto.
 - Son procesos de orden preferente.
 - No se alude expresamente al régimen de la suspensión automática, lo que determina que habrá que acudir al régimen general de suspensión de actos administrativos, articulado en los artículos 129 y siguientes de la Ley 29/1998, y obtener un pronunciamiento expreso del órgano judicial en la correspondiente pieza separada.
- c) El proceso de *habeas corpus*. El artículo 17.4 de la Constitución española establece que una ley regulará un procedimiento de *habeas corpus* y esto es lo que hace la Ley 6/1984, de 24 de mayo. Se trata de un mecanismo jurídico para la garantía de la libertad personal, evitando que lleguen a consumarse detenciones ilegales.

El proceso de *habeas corpus* que contempla la Ley 6/1984, se caracteriza por:

- 1.º La agilidad para la cual se establece un procedimiento judicial sumario que ha de terminar en 24 horas.
 - 2.º La sencillez, ya que carece de formalismos permitiendo la comparecencia verbal y sin que sea preceptiva la intervención de abogado y procurador.
 - 3.º La generalidad ya que, de un lado, ningún particular ni agente de la autoridad (ni siquiera la militar) puede sustraerse al control judicial de legalidad de la detención, y de otro, la legitimación de una pluralidad de personas para instar el procedimiento.
 - 4.º Y, por último, su universalidad, puesto que el procedimiento de *habeas corpus* alcanza tanto a los supuestos de detención ilegal como, incluso, a las detenciones que siendo originariamente legales se mantengan o prolonguen ilegalmente.
- d) El recurso de amparo constitucional. Este recurso tiene por objeto proteger a todos los ciudadanos frente a las violaciones de derechos y libertades a que se refiere el artículo 53.2 de la Constitución española (es decir, los derechos comprendidos en el art. 14, en la sección 1.ª, del capítulo II del título primero y en el art. 30.2) originados por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las comunidades autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.

La competencia para conocer del recurso de amparo corresponde, según el artículo 161.1 de la Constitución española, al Tribunal Constitucional, en concreto a las salas o a las secciones. Su regulación se encuentra en el título III de la LOTC.

3.4.2.3. Garantías institucionales

Dentro de este grupo de garantías podemos distinguir entre las existentes a nivel nacional, internacional y europeo.

A) A nivel nacional. La Constitución recoge una serie de instituciones que, bien de forma directa o indirecta, van a ser un medio eficaz de protección de los derechos fundamentales. Teniendo en cuenta que cada una de estas instituciones es objeto de estudio en otros temas del programa, nos vamos a limitar a citarlas:

- El Defensor del Pueblo.
- El Ministerio Fiscal.
- Las Cortes Generales (mediante los mecanismos de control al Gobierno).
- El Tribunal Constitucional.
- El Poder Judicial.

B) A nivel internacional podemos citar, entre otros:

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU).
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU).
- El convenio número 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación de la OIT.

Además, a nivel internacional, debemos citar que la ONU dispone de una serie de órganos especializados que luchan por la defensa de los derechos fundamentales como son:

- El comité contra el *apartheid*.
- El comité sobre la descolonización.
- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

C) A nivel europeo debemos citar: la «Convención Europea de salvaguarda de los derechos humanos y de las libertades fundamentales» adoptada en Roma el 4 de noviembre de 1950 y ratificada por España el 4 de octubre de 1979. Esta protección europea solo puede ser instada, agotadas todas las vías jurisdiccionales internas, en el plazo de 6 meses desde que la decisión nacional sea firme.

En el caso español, las vías previas que han de ser agotadas son las del artículo 53.2 de la Constitución española, es decir, el recurso preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, no debemos olvidar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en su misión de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, no va a examinar la conformidad de la norma comunitaria con una determinada constitución, ni va a tomar como contenido de esos derechos a proteger una concreta prescripción constitucional. No va a aplicar normas constitucionales en cuanto a tales «sino las nociones cualitativas comunes» a esos ordenamientos. Según el tribunal, los derechos protegidos por el orden comunitario no serán los comunes a las constituciones de los Estados miembros, sino solo aquellos que afecten a la estructura y objetivos de la Comunidad.

3.5. CAPÍTULO QUINTO, «DE LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES»

En casos excepcionales, los poderes públicos se reservan la posibilidad de suspender temporalmente el ejercicio de algunos derechos y libertades reconocidos por el texto constitucional.

Estas situaciones extraordinarias que pueden llevar a la suspensión de los derechos son la presencia de hechos o situaciones de excepcional gravedad que dificultan el normal funcionamiento de los poderes públicos y de la propia Constitución.

Artículo 55.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3; artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5; artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.
2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Así, según nuestra Constitución (arts. 55.1 y 116), como consecuencia de la declaración de los estados de excepción o de sitio podrán suspenderse temporalmente el:

- Derecho a la libertad y seguridad.
- Derecho a la inviolabilidad del domicilio.
- Derecho al secreto de comunicaciones.
- Derecho a la libre elección de residencia, a la libre circulación por el territorio nacional y al libre tránsito de un país a otro.
- Derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
- Derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
- Derecho a que las publicaciones, grabaciones y otros medios de información solo puedan secuestrarse en virtud de resolución judicial.
- Derecho de reunión y manifestación.
- Derecho a la huelga.
- Derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo.

También podrán ser suspendidos, conforme el artículo 55.2 de la Constitución, para determinadas personas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, los derechos reconocidos en los artículos 17.2 y 18.2 y 3 (plazo de detención preventiva e inviolabilidad del domicilio y comunicaciones). Dicha suspensión deberá ser regulada por una ley orgánica, pero la forma y casos en que proceda deberá ser siempre de forma individualizada y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario. Tal previsión constitucional se vio cumplida por la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, si bien fue en parte declarada inconstitucional por la sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de enero de 1987.

Por último, debemos señalar que la utilización abusiva o injustificada de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

4. DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

La Constitución de 1978 se ha revestido de una fuerte rigidez. El título X de la misma establece dos procedimientos de reforma en función del alcance de la misma.

Aun siendo toda reforma constitucional excepcional, podemos llamar reforma ordinaria a aquella que, por ser parcial y no afectar a determinados preceptos del texto constitucional, sigue un procedimiento que, aunque más costoso que el legislativo común, no plantea dificultades extremas. Se encuentra regulada en el artículo 167.

El otro procedimiento, denominado de reforma especial o agravada, protege especialmente algunos artículos de la Constitución, así como a esta en su totalidad. El procedimiento requerido está muy agravado con respecto al anterior, pero ambos tienen en común la fase de iniciativa. Por tanto, vamos a analizar a continuación: la iniciativa de la reforma, el procedimiento de reforma ordinaria y el agravado, así como los límites a la reforma constitucional.

A) La iniciativa de reforma constitucional

El artículo 166 de la Constitución remite la regulación de la iniciativa de reforma constitucional a lo dispuesto en el artículo 87.1 y 2 respecto de la iniciativa legislativa. A tenor de ello, tienen iniciativa de reforma constitucional:

- El Gobierno.
- El Congreso de los Diputados.
- El Senado.
- Las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

Queda excluida la iniciativa popular, puesto que esta se encuentra regulada en el artículo 87.3.

El artículo 87.1 remite, a su vez, en cuanto al procedimiento que debe seguirse, a lo establecido en otros preceptos constitucionales y en los reglamentos de las cámaras.

Concretamente, los proyectos del Gobierno necesitan la aprobación del Consejo de Ministros para su envío al Congreso y deben ir acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para que las cámaras puedan pronunciarse.

Las proposiciones de reforma que haga el Congreso deben ser presentadas bien por 1/5 parte de los diputados o bien por dos grupos parlamentarios. Las proposiciones del Senado deben ser presentadas por 50 senadores que no pertenezcan al mismo grupo parlamentario.

Por lo que se refiere a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, su competencia en cuanto a la iniciativa de reforma ha sido considerada como la más elevada manifestación de la participación autonómica en la vida estatal. Sus proposiciones de reforma han de ser remitidas al Congreso de los Diputados, lo mismo que las del Senado y que los proyectos del Gobierno. Son los estatutos de autonomía y los de los parlamentos regionales los que regulan los requisitos para formalizar tal iniciativa.

B) Procedimiento de reforma ordinario

La tramitación posterior del procedimiento de reforma ordinario viene regulada en el artículo 167 de la Constitución.

Artículo 167.

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 2/3, podrá aprobar la reforma.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.

C) Procedimiento de reforma agravado (art. 168)

Se seguirá este procedimiento cuando se trate de una reforma total de la Constitución o afecte a:

1. Título preliminar.
2. Sección primera del capítulo II del título primero.
3. Título II.

Presentado el principio de reforma constitucional, las cámaras se pronunciarán sobre la conveniencia y oportunidad de proceder a la reforma, exigiéndose una mayoría de 2/3 en cada una de ellas para que quede aprobada, no la reforma, sino la voluntad reformadora.

En caso de que se obtenga la mayoría requerida, se procederá a la inmediata disolución de las Cortes y a la convocatoria de elecciones generales. Las nuevas Cortes que se constituyan deberán pronunciarse sobre la decisión reformadora de las anteriores. Si ratificaran tal decisión se procederá al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de cada cámara.

Aprobada la reforma por las Cortes, se someterá a referéndum para su ratificación. Dicho referéndum, además de ser preceptivo, es vinculante.

Artículo 168.

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera del título I, o al título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
2. Las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas cámaras.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

D) Límites de la reforma

El artículo 169 de la Constitución establece unos límites a la reforma de la misma. Así, dispone que:

«La reforma constitucional no podrá iniciarse en tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio».

4.1. LAS REFORMAS PRODUCIDAS HASTA LA FECHA

4.1.1. La reforma del artículo 13.2

La primera reforma constitucional consistió en añadir, en el artículo 13.2, la expresión «y pasivo», referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales.

El 7 de febrero de 1992 se firmó en Maastricht el Tratado de la Unión Europea por el que, entre otros, se modificaba el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. El artículo 8 b) de este prescribía, tras la aprobación del Tratado de Maastricht, que «todo ciudadano de la Unión Europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida...».

El Gobierno de la nación, en la reunión del consejo de ministros celebrada el 24 de abril de 1992, acuerda iniciar el procedimiento previsto en el artículo 95.2 de la Constitución al objeto de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la eventual contradicción entre la Constitución española y el que sería el artículo 8 b) citado.

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional, de 1 de julio de 1992, declaraba:

- 1.º Que la estipulación contenida en el futuro artículo 8 b), apartado 1, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, tal y como quedará redactado por el Tratado de la Unión Europea, es contraria al artículo 13.2 de la Constitución en lo relativo a la atribución del derecho de sufragio pasivo en elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión Europea que no sean nacionales españoles.
- 2.º Que el procedimiento de reforma constitucional, que debe seguirse, para obtener la adecuación de dicha norma convencional a la Constitución, es el establecido en su artículo 167 (Declaración del TC 1/1992).

Con todo ello, el apartado 2 del artículo 13 de la Constitución española queda redactado como sigue:

«Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales».

4.1.2. La reforma del artículo 135

Más de 30 años después de la entrada en vigor de la Constitución, formando parte España de la Unión Económica y Monetaria Europea, que consolida y proyecta sus competencias en el marco de una creciente gobernanza común, y siendo cada vez más evidentes las repercusiones de la globalización económica y financiera, la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado social que proclama el artículo 1.1 de la propia ley fundamental y, en definitiva, de la prosperidad presente y futura de los ciudadanos. Un valor, pues, que justifica su consagración constitucional, con el efecto de limitar y orientar, con el mayor rango normativo, la actuación de los poderes públicos.

Para llegar hasta aquí, la salvaguarda de la estabilidad presupuestaria ya supuso un instrumento imprescindible para lograr la consolidación fiscal que nos permitió acceder a la Unión Económica y Monetaria y fue posteriormente recogida en normas de rango legislativo.

En el mismo sentido, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene como finalidad prevenir la aparición de un déficit presupuestario excesivo en la zona euro, dando así confianza en la estabilidad económica de dicha zona y garantizando una convergencia sostenida y duradera de las economías de los Estados miembros.

La actual situación económica y financiera, marcada por una profunda y prolongada crisis, no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a nuestra Constitución, al objeto de fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española a medio y largo plazo.

La presente reforma del artículo 135 de la Constitución española persigue, por tanto, garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país.

El artículo 135 de la Constitución española queda redactado como sigue:

1. Todas las Administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros.

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
 - a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
 - b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
 - c) La responsabilidad de cada Administración pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Debemos señalar, asimismo, que:

1. La ley orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución española deberá estar aprobada antes del 30 de junio de 2012.
2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3 de la Constitución española.
3. Los límites de déficit estructural establecidos en el artículo 135.2 de la Constitución española entrarán en vigor a partir de 2020.

Esta ley es la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.



